

1500855-66.2020.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... no HC 654.255/SP.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500855-66.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500855-66.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2091745/2020 - DEL.POL.CRAVINHOS, 10923811 - DEL.POL.CRAVINHOS, 407/20/407 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2091745 -

DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CRISTIANO APARECIDO PADOVANI CAMILLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

CRISTIANO APARECIDO PADOVANI CAMILLO está sendo processado pela Justiça Pública por infração ao artigo 129, § 9º do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 10 de abril de 2020, às 18 horas e 40 minutos, na Rua Calil Salomão, 215, nesta cidade e comarca, CRISTIANO APARECIDO PADOVANI CAMILLO, qualificado nos autos, ofendeu a integridade corporal da vítima Regiane Santana Martins. A vítima e Cristiano Aparecido conviviam em união estável há cerca de vinte anos, relacionamento marcado por frequente desentendimentos entre as partes. Na data dos fatos, o réu e a vítima estavam na residência ingerindo bebidas alcoólicas e, em dado momento, iniciaram uma discussão por motivos fúteis. Regiane,

para evitar o agravamento da discussão e a fim de cessá-la, decidiu ir à residência de sua genitora, mas o réu não aceitou e a seguiu sem interromper o litígio. Após alguns instantes, já na via pública, Cristiano pegou uma pedra que estava no chão e a arremessou contra Regiane, mas não acertou. A vítima continuou o percurso, evitando a todo momento discutir com Cristiano, mas este não desistia de segui-la. Cristiano, não satisfeito com a atitude de Regiane, aproximou-se e lhe desferiu um golpe com o cotovelo, causando uma lesão de natureza leve em seu rosto (fls. 28). Após levar a cotovelada, Regiane dirigiu-se à base da Polícia Militar localizada nas proximidades, onde foi atendida pelos policiais militares Fabiano Trindade e Juscélio Lourenço Brito, que perceberam um corte recente em seu rosto. Durante o atendimento que os milicianos prestavam à vítima, o réu também se dirigiu a base e surpreendeu a todos pelo estado de agressividade que se encontrava. Cristiano ficou indiferente pela presença dos policiais e ordenou que a vítima fosse embora, tentando agredi-la novamente, mas foi impedido pelos policiais militares.

Recebida a denúncia (fls. 109), o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 129/132).

Durante a instrução foram colhidas as declarações da vítima e o depoimento de duas testemunhas da acusação, sendo o réu interrogado (fls. 203).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, enquanto que a defesa pugnou pela absolvição.

É o relatório.

DECIDO

A ação merece ser julgada procedente.

A materialidade foi demonstrada através do boletim de ocorrência (fls. 19/12), laudo pericial (fls. 215/216), bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

A autoria é certa.

Por ocasião do flagrante o réu negou que tivesse agredido a companheira Regiane (fls. 7/8).

Em juízo o réu confessou a agressão. Estava embriagado, fez uso de drogas e desferiu uma cotovelada no rosto da vítima.

A confissão é corroborada pelas declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Regiane Santana Martins, vítima, disse que mantém relacionamento com o réu por cerca de vinte e sete anos. As agressões foram recíprocas e foi a primeira agressão sofrida. O motivo da agressão teria sido por ciúmes e apenas se defendeu da agressão sofrida. Ficou com uma lesão acima do olho. Um mês após a agressão acabaram se reconciliando. Ambos ingeriram bebidas alcoólicas na data dos fatos. O policial militar Fabiano Trindade relatou fatos foram procurados pela vítima que dizia ter discutido com o marido e deixado a residência, sendo perseguida por ele, que lhe desferiu uma cotovelada no olho, ficando lesionada. Constatou que a vítima apresentava um corte acima do olho. Após os relatos da vítima, o réu chegou ao local que todos estavam, em nítido estado de embriaguez, com temperamento exaltado e, em determinado momento, novamente tentou agredir a vítima, mas foi contido. As partes foram encaminhadas à Delegacia e estavam bastante exaltadas, sendo que a vítima aparentava estar com bastante medo.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Juscélio Lourenço de Brito, o qual acrescentou que o réu não apresentava nenhum ferimento.

As provas são robustas no sentido de que o réu, após ter ingerido álcool e drogas, discutiu com a vítima e a agrediu com uma cotovelada no rosto, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

No caso vertente não foi demonstrado que o réu se valeu do contexto da pandemia para a prática do crime de lesão corporal dolosa. É o que decidiu o a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no HC 654.255/SP.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE

DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito.3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente.4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados. (HC 654.255/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 07/06/2021)

Anote-se que a vítima tentou eximir a responsabilidade do réu informando que as lesões foram recíprocas. Ocorre que, conforme relatou o policial militar Jucélio, o réu não apresentava qualquer corporal na data dos fatos

Procede, portanto, a ação penal. O artigo 89 da Lei nº 9.099/95 não se aplica aos casos da Lei Maria da Penha e, por consequência, em se tratando de crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, a ação penal é sempre pública incondicionada, sem possibilidade de retratação da vítima, repita-se, não importando em que extensão (leve, grave ou gravíssima, dolosa ou culposa).

Passo a dosar a pena.

Seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, em especial em razão de sua primariedade, fixo a pena base em três (3) meses de detenção.

Na segunda fase, a atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição.

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de condenar CRISTIANO APARECIDO PADOVANI CAMILLO, qualificado nos autos, à pena de três (3) meses de detenção, por incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal.

Incabível a multa substitutiva (art. 17 da Lei nº 11.340/06) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a Súmula 588 do STJ.

"Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Tratando-se de réu primário, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, na forma prevista no artigo 33, § 2º, alínea "C" do Código Penal.

Anoto que o réu já cumpriu integralmente a pena visto que permaneceu preso no período de 10 de abril a 7 de julho de 2020.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais de 100 UFESP's.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Cravinhos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA